

RECURSO CÍVEL Nº 5071313-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: CLEONICE DOS SANTOS DE AZEVEDO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL APOSENTADO. PERCEPÇÃO DE GDASS NO PERCENTUAL DE 70 (SETENTA) PONTOS. PAGAMENTO DE ATRASADOS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 13.324/2016. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TEMA 294 TNU. RECURSO AUTURAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença na forma da fundamentação supra, condenando a Ré a revisar o pagamento da Gratificação nos proventos da parte autora com pontuação de, no mínimo, 70 pontos. Com relação às parcelas atrasadas, deverá incidir, até 08/12/2021, juros de 0.5% ao mês, a contar da citação e correção monetária desde cada vencimento da parcela na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal e, a partir de 09/12/2021, deverá ser observado o artigo 3º da EC 113/2021. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2024.

5071313-24.2024.4.02.5101

510015057712 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5071313-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: CLEONICE DOS SANTOS DE AZEVEDO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por **CLEONICE DOS SANTOS DE AZEVEDO, pensionista de servidor**, em face do **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)**, objetivando a percepção de Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social - GDASS no percentual de 70 (setenta) pontos, bem como que a parte ré seja condenada ao pagamento de atrasados, sob o argumento que partir da vigência da Lei nº 13.324/2016 foi estabelecido o direito a paridade da referida parcela igual aos servidores em atividade, dentre outros alegações.

A sentença (evento 20) julgou IMPROCEDENTE o pedido, sob a fundamentação de que ***“a partir da realização das avaliações de desempenho, após a conclusão do primeiro ciclo, a gratificação de desempenho deixou de manter o caráter genérico e que afastava a diferenciação do pagamento de ativos e inativos”***, segundo o entendimento do ARE 1052570 e da Súmula 20 do STF.

Em sede recursal (evento 34), a parte autora, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença *a quo*. Alega, para tanto, a legalidade do pedido, considerando o entendimento firmado pela TNU, Tema 294 sobre a tese de que a GDASS *“possui caráter genérico [...], devendo, por isso ser estendida [...] a inativo e a pensionista com direito a paridade”*.

É o breve relatório.

VOTO

Cumpre salientar a sentença de que se recorre:

Vistos, etc.

Trata-se de ação ajuizada pelo procedimento do Juizado Especial Federal, regido pela Lei nº 10.259/2001, em que dispensado o relatório, com base no art. 38 da Lei nº 9.099/95.

É inexigível o recolhimento de custas iniciais, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado.

Passo a fundamentar e a decidir.

A parte autora pretende o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDAS no patamar de 70 pontos, com efeito financeiro retroativo, sob a alegação de que o patamar mínimo estabelecido para os servidores ativos deve ser estendido para pensionistas e inativos.

Aduz a parte autora que a partir da nova redação do art. 11, §1 da Lei nº 10.855, dada pela Lei nº 13.324/2016, assegurou-se aos servidores ativos o pagamento mínimo da GDASS no patamar de 70 pontos, independentemente de avaliação individual e funcional, restaurado o direito à paridade em relação aos inativos, já que tal parcela estaria sendo novamente paga de forma genérica, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A pretensão autoral envolve a paridade do valor recebido a título de gratificação de desempenho, verba paga mensalmente à parte autora. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, reconhece-se a ocorrência de prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação, exclusivamente.

- Do mérito.

A Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social - GDASS foi instituída pela Lei nº 10.855/2004. Posteriormente, a Lei nº 13.324, de 2016 alterou a redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS.

Pela Instrução Normativa nº 58 de 25/01/2012/INSS foram disciplinados os critérios e procedimentos para a avaliação de desempenho individual e institucional, para fins de aferição da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social.

E o pagamento da GDASS aos pensionistas e inativos deverá observar o art. 16 da Lei n. 10.855 /2004 quanto aos critérios estabelecidos para seu pagamento.

Registre-se que o art. 16 da Lei. 10.855 /2004 não foi revogado tacitamente pelo art. 11 , § 1º, com a redação atribuída pela Lei nº 13.324 /2016, eis que esta norma posterior não regula inteiramente aquele, nem é com ele incompatível.

Com efeito.

Defende a parte autora o direito à paridade entre servidores ativos e inativos no recebimento da referida gratificação.

O Supremo Tribunal Federal posicionou-se a respeito das gratificações federais de desempenho, em face da necessidade de definição: 1) do termo final do pagamento equiparado entre ativos e inativos e 2) da redução do valor pago aos aposentados e pensionistas e princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Foi firmada tese ao Tema 983, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:

*I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, **após a homologação do resultado das avaliações**, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos."*

(ARE 1052570/PR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES)

*Assim, tem-se que, **a partir da realização das avaliações de desempenho**, após a conclusão do primeiro ciclo, **a gratificação de desempenho deixou de manter o caráter genérico e que afastava a diferenciação do pagamento de ativos e inativos.***

A Súmula vinculante 20 do Supremo Tribunal Federal já dispunha como precedente em torno do termo a partir do qual a gratificação de desempenho deixaria de ser dotado de generalidade:

*"A Gratificação de Desempenho de Atividade TécnicoAdministrativa - GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 **até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação** a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória nº 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos."*

Portanto, os servidores inativos e pensionistas beneficiados pela regra da paridade mantiveram o direito à extensão da gratificação de desempenho na sua pontuação máxima enquanto foi ela dotada de caráter genérico. O direito de extensão dessa vantagem **tem limitação temporal com a efetiva ocorrência da primeira avaliação de desempenho dos servidores ativos**, momento em que a gratificação deixa de possuir caráter genérico.

Por via de consequência, o direito à paridade dos servidores inativos ocorreu somente até o processamento dos resultados das primeiras avaliações de desempenho. Isto porque a partir da conclusão do primeiro ciclo das avaliações de desempenho, as gratificações de desempenho assumiram a natureza pro labore faciendo, sem qualquer ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Sobre o tema, registre-se ementa de julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GDASS. PRESCRIÇÃO. PARIDADE. PAGAMENTO DA VANTAGEM NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA NA MESMA PONTUAÇÃO MÍNIMA CONFERIDA AOS SERVIDORES ATIVOS SUBMETIDOS A AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. **Objetiva a autora, servidora inativa do quadro de pessoal permanente do INSS, que lhe seja reconhecido o direito ao recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS no mesmo valor mínimo atribuído pela Lei nº 13.324/2016 aos servidores em atividade, equivalente a 70 (setenta) pontos, porquanto foi aposentada em 1990, fazendo jus à paridade remuneratória.** 2. Não há que se falar, no caso, de prescrição do fundo do direito, pois em se tratando de prestações de trato sucessivo, aplica-se o enunciado da Súmula 85 do STJ. 3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal consolidou a orientação no sentido de que as gratificações de desempenho mantêm natureza genérica enquanto o seu recebimento abranger os servidores em atividade numa determinada pontuação fixa, independentemente de avaliação, razão pela qual devem ser estendidas nas mesmas condições aos aposentados e pensionistas que tenham constitucionalmente direito à paridade com os servidores da ativa **enquanto não for regulamentado o seu pagamento e processados os resultados do primeiro ciclo de avaliação.** Tal entendimento encontra-se manifesto no enunciado da Súmula Vinculante nº 20, que trata da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa (GDATA). 4. Nessa linha de entendimento a Excelsa Corte, ao apreciar o RE ARE 631.880/RG-ED-ED (DJe 06/02/2015), julgado sob a sistemática da repercussão geral, firmou posicionamento segundo o qual somente após homologados os resultados do primeiro ciclo de avaliações, a GDPST perde seu caráter genérico e passa a ter natureza pro labore faciendo, o que autoriza seu pagamento diferenciado entre ativos e inativos, eis que encerrado o direito à paridade remuneratória. Essa orientação veio a ser reafirmada pelo STF em relação a diversas gratificações de desempenho, entre elas a GDASS, quando do julgamento do ARE nº 1.052.570/PR, também sob o rito da repercussão geral. 5. **A autora afirma que a alteração do valor mínimo relativo à GDASS para 70 (setenta) pontos pela Lei nº 13.324/2016 é pago independentemente dos resultados da avaliação aos servidores ativos, assumindo natureza geral, de modo que também deveria ser pago aos aposentados com direito à paridade.** 6. Como se depreende da legislação de regência da matéria, o valor mínimo pago aos servidores ativos em virtude do resultado das avaliações de desempenho não guarda relação com o valor pago aos aposentados e pensionistas. 7. A violação ao direito à paridade remuneratória poderia ser alegada em razão do disposto no artigo 11, § 11, da Lei nº 10.855/2004 (incluído pela Lei nº 11.501/2007), eis que prevê o pagamento da GDASS ao servidor ativo no valor fixo de 80 (oitenta) pontos a despeito da realização de avaliações de desempenho. Porém, o mesmo não ocorre com o valor mínimo pago ao servidor ativo com base no artigo 11, § 1º, do mesmo diploma legal, visto que deriva diretamente do resultado de tais avaliações. 8. **O fato de a Lei nº 13.324/2016 ter aumentado o limite mínimo do valor da GDASS de 30 (trinta) para 70 (setenta) pontos a ser pago como resultado das avaliações de desempenho não teve o condão de alterar a natureza pro labore faciendo alcançada pela gratificação, descabendo falar, na hipótese, de violação do direito à paridade remuneratória.** 9. Considerando a baixa complexidade da matéria discutida nos autos, além do tempo de tramitação do feito, cabe a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, que deverão permanecer com sua exigibilidade suspensa, eis que deferida a gratuidade de justiça nos autos. 10. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas."

(APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5028636-56.2022.4.02.5001, Relatora Juíza Federal MARCELLA ARAUJO DA NOVA BRANDAO, 7a. TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 04/03/2024).

Ante o exposto, **julgo improcedente** o pedido, e declaro o processo extinto com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei nº 10.259/2001.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Para a interposição de recurso inominado, com a representação por advogado, é necessário o preparo do recurso, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita (art. 41, §2º e parágrafo único do art. 54, da Lei nº 9.099/95).

Interposto recurso por quaisquer das partes, abra-se vista à parte contrária para apresentar contrarrazões. Oportunamente, encaminhem-se à Turma Recursal do Rio de Janeiro na Justiça Federal da 2ª Região.

Sem irresignação das partes, registre-se o trânsito em julgado."

Inicialmente, assevero que a prescrição quinquenal já restou reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Friso que não é necessária a suspensão do presente processo, uma vez que nada obsta que se aplique a decisão da TNU antes mesmo do trânsito em julgado do feito, vez que não há notícias de determinação de suspensão nacional pelo STF, após a interposição de recurso extraordinário.

Aliás, não se desconhece aqui que o STF em alguns julgados vem aplicando sua jurisprudência tradicional sobre a temática em questão. Contudo, uma vez que o tema aguarda melhor tratamento no âmbito do RE 1412919/RJ, entendo, por ora, pela manutenção da decisão tomada pela TNU.

No mérito, o caso concreto tem como controvérsia o direito de a parte autora, inativa, receber 70 pontos da gratificação GDASS, por aplicação da alteração do §1º, do art. 11, introduzido pela Lei nº 13.324/2016, na Lei nº 10.855/2004:

“§ 1º A GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor, correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI. (Redação dada pela Lei nº 13.324, de 2016) (Produção de efeito)”

Este Colegiado vinha entendendo pela improcedência do pedido ao fundamento de que o termo final do pagamento das gratificações de desempenho de forma genérica é a data da homologação dos resultados da avaliação já realizada, quando passou a ser gratificação de natureza pro labore faciendo, sendo que os inativos e pensionistas percebem parcela da gratificação apenas por mera liberalidade do legislador.

No entanto, em recente decisão, a TNU decidiu no julgamento do PEDILEF nº 5010596-85.2020.4.02.5101 que, com a alteração da lei, a nova pontuação concedida aos servidores da ativa tem natureza de parcela genérica, de modo que deve ser estendida aos inativos com direito à paridade. Eis o teor do TEMA 294:

A pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, fixada em 70 (setenta) pontos pelo § 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004, na redação dada pela Lei 13.324/2016, para integrante em atividade da Carreira do Seguro Social, possui caráter genérico, não obstante a realização de ciclos de avaliação, devendo, por isso, ser estendida, naquele patamar, a inativo e a pensionista com direito a paridade.

Sendo assim, aplica-se o entendimento uniformizado acerca da temática, o que acarreta na reforma da sentença proferida com a determinação de que a Ré proceda a revisão da GDASS para o valor de 70 (setenta) pontos, além do pagamento da diferença nas remunerações pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

Com relação às parcelas atrasadas, deverá incidir, até 08/12/2021, juros de 0.5% ao mês, a contar da citação e correção monetária desde cada vencimento da parcela na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal e, a partir de 09/12/2021, deverá ser observado o artigo 3º da EC 113/2021.

Por fim, consideram-se prequestionados os dispositivos apontados em recurso, devendo ser destacado que a presente decisão não afronta a Constituição Federal.

Diante do exposto, **VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO** ao recurso para reformar a sentença na forma da fundamentação supra, condenando a Ré a revisar o pagamento da Gratificação nos proventos da parte autora com pontuação de, no mínimo, 70 pontos. Com relação às parcelas atrasadas, deverá incidir, até 08/12/2021, juros de 0.5% ao mês, a contar da citação e correção monetária desde cada vencimento da parcela na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal e, a partir de 09/12/2021, deverá ser observado o artigo 3º da EC 113/2021. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem.